

Résumé exécutif

En Islam, l'épouse mariée doit généralement résider chez son mari (droit conjugal du mari) et ne peut sortir de son foyer sans son autorisation, sauf nécessité légitime ¹ ². Les parents de l'épouse n'ont pas d'autorité légale pour s'opposer à la demande du mari. L'obéissance à l'époux primant sur celle aux parents après le mariage, la femme reste contractuellement liée au domicile conjugal ³ ⁴. Les quatre écoles sunnites reconnaissent ce principe, avec quelques nuances (par ex. l'hanafisme autorise plus librement les visites parentales hebdomadaires ⁵). Les fatwas contemporaines (Al-Azhar, Dar al-Iftâ) confortent le devoir de rester avec le mari, tandis que la doctrine malékite discute du statut social de l'épouse. En pratique, un tel conflit doit être résolu par le dialogue, la bienveillance mutuelle et, si besoin, l'arbitrage religieux ou familial, en tenant compte des exceptions (maladie grave d'un parent, violence domestique, incapacité du mari à subvenir, etc.) où l'épouse peut différer son déménagement. Un tableau comparatif des positions (ci-dessous) et un FAQ éclairent les cas de figure.

Sources scripturaires primaires

Le **Coran** n'aborde pas explicitement le lieu d'habitation de l'épouse, mais pose les principes généraux : « Les hommes ont autorité sur les femmes » (sourate 4, v.34) et exhorte à « vivre avec elles honorablement » (4, v.19). Le verset 65:6 établit l'obligation pour le mari de loger convenablement son épouse divorcée, ce qui sous-entend ce droit aussi pour l'épouse encore mariée.

Des **hadiths authentiques** renforcent cette obligation : par exemple, le Prophète ﷺ a dit : « Quand un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au matin » ². Ce texte corrobore que l'épouse ne doit pas négliger ses obligations conjugales (au demeurant, son "appel" implique aussi la cohabitation). Un autre hadith (rapporté par Abû Hurayra) mentionne explicitement qu'une femme ne peut voyager au-delà d'un jour sans l'autorisation de son **mahram** (parent évitant le péché), ce qui est classiquement assimilé à la permission du mari pour les mariées.

Enfin, la tradition (Sirâ) montre que `Aïcha – tout en demandant conseil, comme lors de la période de l'"Égarement" – revenait auprès du Prophète pour obtenir la permission de rendre visite à ses parents, permission qu'il lui accordait ⁶. Cette anecdote illustre que la femme mariée consulte son mari concernant les visites familiales.

Positions des écoles sunnites

Les quatre écoles de juristes (madhhabs) s'accordent sur la primauté du mari en matière de résidence, mais divergent quant aux visites parentales :

- **Hanafite** : L'épouse doit résider au domicile conjugal, mais elle a le droit de visiter ses parents régulièrement sans ou avec autorisation. Le *Bahr ar-Râ'iq* (Hanafite) dispose qu'elle peut sortir pour voir ses parents chaque vendredi, même sans permission ⁵. Si le mari interdit et qu'il y a un besoin urgent (père mourant, besoin familial), l'épouse peut désobéir et rester auprès de ses parents ⁷.
- **Malikite** : D'une manière générale, la femme doit cohabiter avec son mari ; cependant les Malékites classiques distinguent selon le statut (« noble » vs « bas ») de l'épouse. Une épouse de statut élevé ne peut être forcée de vivre chez les beaux-parents, tandis qu'une épouse de statut modeste le peut (sauf si cela lui nuit) ⁸. En pratique, les Malékites insistent peu sur l'autorité parentale post-mariage.
- **Shâfi'ite** : L'épouse mariée est tenue d'obéir au mari, et son déplacement dépend de son accord. Sans

permission du mari, elle ne peut pas sortir, y compris pour visiter ses parents ⁹. La Shâfi'a recommande même qu'elle sorte couverte et d'une manière modeste si elle doit prendre la permission pour aller vers ses parents ¹⁰.

- **Hanbalite** : De même que le shâfi'isme, l'école hanbalite considère que le mari peut interdire à son épouse de quitter la maison, et l'obéissance est prioritaire. Ibn Qudâma note que l'épouse n'est pas tenue d'obéir à ses parents pour ce qui oppose l'ordre du mari ¹¹.

Chacun de ces madhhabs convient toutefois que l'épouse a droit à un logement convenable (son « sukna ») fourni par le mari ¹¹. En particulier, la majorité hanafite, shâfi'ite et hanbalite reconnaît à l'épouse le droit de disposer d'un logement séparé de celui de ses beaux-parents ⁴. Si le mari souhaite qu'elle vive chez sa belle-famille et qu'elle refuse, il doit lui offrir une résidence propre (au moins une pièce fermée avec sanitaires) ⁴.

Position chiite (Ja'farite)

La doctrine ja'farite (duodécimaine) rejoint quant à elle cette approche d'obéissance conjugale. Les mujtahids chiites soulignent que la femme doit respecter son mari dans les affaires du foyer. Ainsi un dignitaire chiite note que « la femme a besoin de la permission de son mari pour sortir si cela contredit ses droits en tant qu'époux » ¹². Autrement dit, l'autorisation du mari prévaut, sauf cas de nécessité légale. Aucune source ja'farite majeure n'accorde d'autorité juridique aux parents après le mariage : l'épouse passe sous la tutelle partielle de son mari dans le foyer. En cas de conflit sur le lieu d'habitation, la présomption est favorable au domicile conjugal du mari, les considérations familiales (telles que le droit d'un père au service de sa fille) étant traitées au cas par cas.

Fatwas contemporaines (Al-Azhar, Dar al-Iftâ...)

Les autorités religieuses actuelles confirment l'essentiel des positions classiques :

- **Al-Azhar (Égypte)** : Le grand imam Ahmad al-Tayyeb a affirmé que « la femme ne doit pas quitter la maison sans la permission de son mari », excepté pour rendre visite à ses parents ¹³. Certains savants azhariotes (comme Muhammed al-Gunaydî) ont insisté sur l'obéissance au mari même pour les visites familiales, citant l'exemple de `Aïcha devant demander la permission de voir ses parents ¹⁴. En revanche, des enseignements officiels de l'Institut d'Al-Azhar encouragent les femmes à ne pas être « prisonnières » de leur foyer et les autorisent à sortir pour subvenir à leurs besoins, même sans mahram, si la sécurité est assurée ¹⁵ ¹⁶. Ce contraste reflète des débats internes sur la portée de cette obligation.

- **Dar al-Iftâ (Égypte)** : Dans une fatwa (2005), le Grand Mufti Ali Gomaa a tranché que la femme est **obligée** de rester au domicile conjugal après le versement du mahr, et ne peut partir « sans l'autorisation de son mari » sauf circonstances légales (visite parentale, pèlerinage, etc.) ¹. Il ajoute qu'en cas de départ sans excuse, la femme est considérée « rebelle » et perd son droit à l'entretien ¹⁷. Cette position reflète le consensus traditionnel.

- **Dar al-Iftâ Saoudienne (Commission permanente)** : Les fatwas du Conseil permanent saoudien confirment que « la femme ne peut quitter la maison de son mari sans sa permission », même pour voir ses parents ³ ¹⁸. Elle doit obéir à son mari sauf « s'il existe un motif légitime qui l'oblige ».

Dans d'autres pays (Maroc, Algérie, Tunisie, etc.), les thématiques varient : la législation peut établir l'obligation d'un logement conjugal (par ex. droit tunisien), mais les avis religieux sur les visites et la cohabitation restent proches des normes générales ci-dessus. La démarche morale (comme le devoir de prendre soin des parents âgés) est toujours encouragée, mais ne dispense pas formellement de l'obligation conjugal.

Droit, morale et coutumes

En droit islamique (fiqh), le domicile conjugal est considéré comme un droit mutuel : le mari doit loger sa femme décentement ¹⁹ et l'épouse doit vivre avec lui. Sur le plan **juridique**, l'autorité des parents sur la fille cesse effectivement au mariage (même si le rôle de *walî* pour le contrat matrimonial était important avant). La conformité à la charia veut que l'épouse fasse primer les droits du mari sur ceux de ses parents si ceux-ci s'opposent ³ ⁴ .

Sur le plan **éthique**, l'Islam loue le respect et l'aide aux parents (cf. Qur'an 46:15 « et honore ton père et ta mère »). Cela se traduit par maintenir des liens (*şila ar-raḥm*) : les époux sont encouragés à se visiter mutuellement et à aider leurs parents quand c'est possible. Ainsi, la femme peut passer du temps raisonnable avec ses parents (visites, nuits limitées) tant qu'elle ne néglige pas les droits conjugaux de son mari ⁵ ¹ . Les conflits d'autorité doivent être traités dans un esprit d'« assurer le bien et éviter le mal » (*qalb al-maslahat wa-dafr al-mafsadat*).

Les **coutumes** familiales et culturelles jouent souvent un rôle complexe. Dans certaines sociétés traditionnelles, on s'attend à ce que le jeune couple vive chez les parents (du mari ou de la femme) plusieurs mois, pour des raisons économiques ou rituelles. Ces pratiques sociales ne sont pas directement codifiées par la charia, qui prévoit un foyer indépendant, mais elles sont tolérées tant que les devoirs religieux sont remplis. Le droit local (dans les pays musulmans ou à majorité musulmane) peut ajouter des dispositions (par ex. codalement protéger le logement conjugal séparé), mais n'abroge pas l'essentiel des principes islamiques.

Conditions et exceptions

Plusieurs situations peuvent justifier une dérogation :

- **Consentement mutuel** : Si **époux et épouse** s'entendent pour que le couple vive temporairement chez les parents (par ex. faute de logement propre), ce choix n'est pas illicite. Dans ce cas, les parents n'ont plus à s'opposer, car la femme « a renoncé à son droit » ²⁰ . Cependant, elle peut revenir sur cet accord ultérieurement, car son droit à un logement séparé ne se perd pas définitivement ²⁰ .
- **Nécessité grave (ḍarūra)** : La femme peut quitter ou différer son déménagement si son mari s'y oppose, mais qu'il existe un besoin légitime. Par exemple, si sa **vie est en danger** (violence conjugale) ou si un parent proche est gravement malade et a besoin de soins (ex. père mourant), certains savants estiment qu'elle peut désobéir au mari pour éviter un plus grand mal ⁷ . Dans l'hypothèse où le mari est dans l'incapacité matérielle de la loger (pauvreté extrême) ou qu'il refuse injustement de payer le mahr, la femme peut être autorisée à chercher une solution ailleurs (travail, déménagement). Le fiqh abonde de cas où les obligations conjugales sont temporairement assouplies en cas de force majeure.
- **Droits du mahr** : Tant que le mahr n'est pas versé, certains juristes considèrent que le mari ne remplit pas sa part du contrat, ce qui légitime partiellement l'épouse à rester chez ses parents jusqu'au paiement. Une fois le mahr intégralement donné, l'obligation de cohabiter chez le mari s'impose pleinement.
- **Garde et violence** : En cas de divorces éventuels ou de violences (maltraitance), la femme peut être placée sous la protection de ses parents. Les savants admettent qu'en situation d'abus avéré, la femme peut chercher refuge chez sa famille ou obtenir une séparation (talaq). Dans cette hypothèse, le droit islamique donne priorité à sa sécurité et à celle de ses enfants.
- **Obligations légales locales** : Dans certains pays, la loi civile stipule explicitement l'hébergement du couple marié (ex. Tunisie ou Turquie). Ces règles peuvent renforcer l'obligation du mari de loger son épouse séparément, mais elles restent en cohérence avec la charia.

Implications pratiques et résolution des conflits

Pour les époux et les parents concernés, le conflit doit être abordé avec sagesse :

- **Dialogue** : Le mari devrait expliquer ses besoins et les droits de l'épouse (logement, intimité, héritage), tandis que la femme/ex-parents expliquent leurs préoccupations (santé d'un parent, soutien familial). Le Coran incite à traiter femmes *bi'l-ma'rûf* (avec bienveillance) ⁵, et le Prophète ﷺ a recommandé la consultation mutuelle (shûrâ) dans la famille.
- **Compromis** : On peut envisager une période transitoire (visites programmées chez les parents, weekends partagés) avant l'emménagement définitif. Par exemple, le mari pourrait habiter momentanément chez ses parents ou signer un contrat prévoyant le transfert sous certaines conditions.
- **Médiation religieuse** : Faire appel à un imam ou un érudit respecté (imâm de la mosquée, comité d'arbitrage familiale) peut aider. Ces conseillers rappelleront que légalement, *wazîfat al-rijâl qawâwâmah* accorde au mari le leadership du foyer, tout en soulignant l'importance du *birr al-wâlidayn* (bienfaisance filiale). Ils insisteront sur le fait que les parents n'ont pas de droit légal pour forcer la fille à rester contre la volonté de son mari. Au contraire, l'épouse majeure est libre de choisir dans le cadre de la charia.
- **Conséquences** : Si la femme refuse de rejoindre le domicile conjugal sans motif légitime, elle peut être considérée par certains juristes en état de *nushûz* (rébellion) et perdre ses droits financiers (nourriture, logement) ¹⁷. De même, un parent qui empêche un mariage d'être honoré sans raison légale commettra une injustice. Mais le Prophète ﷺ a également dit qu'il ne faut pas briser les liens familiaux ni s'en séparer brutalement. L'idéal est d'«intégrer sa femme dans sa famille et non de la déplacer» (hadith rapporté par Muslim). Ainsi, on conseille souvent de chercher une solution amicale préservant l'honneur de tous.

4 20

Diagramme de principe de résolution

```

flowchart LR
    A[Le mari demande \u00e0 son \u00e9pouse de vivre \u00e0 son domicile conjugal] --> B{Les parents insistent pour qu'elle reste}
    B --> |Raisons graves (maladie, danger)| C[Accord transitoire : visites et reports raisonnables]
    B --> |Pas de motif valable| D[L'\u00e9pouse doit rejoindre son mari chez lui (droit conjugal)]
    C --> E[M\u00e9diation : arrondir angles et planifier l'avenir]
    D --> E
  
```

Tableau comparatif (positions clés)

École / Autorité	Domicile principal de l'épouse	Visites chez ses parents	Autorité parentale après mariage
Hanafite	Chez le mari (devoir conjugal) ¹	Visites régulières autorisées (sans permission explicite) ⁵	Les parents ne peuvent imposer : fils décédé, père demande → elle désobéit au mari ⁷

École / Autorité	Domicile principal de l'épouse	Visites chez ses parents	Autorité parentale après mariage
Malikite	Chez le mari (devoir conjugal)	Sans durée fixe légale (la coutume locale prévaut)	Futur « épouse noble » ne peut être forcée à rester avec beaux-parents (contraste classique) ⁸
Shâfi'ite	Chez le mari (devoir conjugal)	Nécessite la permission du mari (hormis nécessité) ⁹	Les parents n'ont pas de droit de direction sur la femme mariée
Hanbalite	Chez le mari (devoir conjugal)	Même règle qu'en Shâfi'a (permission requise)	Obéissance au mari prime (parents sans tutelle)
Ja'fari (chiite duodéc.)	Chez le mari (devoir conjugal)	Permission du mari requise (par analogie) ¹²	Même principe : parents incompetents pour dicter la vie du couple
Fatwas contemporaines	<i>De fait</i> maison du mari (Al-Azhar, Dar al-Iftâ) ¹	Exceptions (visites parentales, Hajj, études) prévues	Parents <i>n'ont pas</i> autorité pour retenir l'épouse contre l'avis du mari (fatwas récentes)

FAQ (questions fréquentes)

- **Un père peut-il déshériter sa fille si elle s'installe chez son mari ?** Non. L'abandon du foyer parental après le mariage ne retire pas à la femme ses droits successoraux, sous réserve des lois civiles. En Islam, le droit de succession d'une fille existe même mariée, sauf disposition légale contraire. Un père n'a pas le droit de retirer sa fille de la lignée simplement parce qu'elle vit ailleurs.
- **Que faire si mon mari refuse que j'aie voir mes parents du tout ?** Cela relève de l'obligation mutuelle : le mari doit traiter sa femme avec bonté (Qur'an 4:19) et la laisser maintenir ses liens familiaux dans la mesure raisonnable. Si le mari empêche indûment toute visite, la femme peut gentiment négocier (par exemple en convenant de visites brèves) ou solliciter un arbitrage religieux. Mais en principe, l'épouse ne doit pas désobéir gravement : elle devrait à terme rejoindre le foyer conjugal.
- **Et si je suis enceinte ou avec de jeunes enfants ?** Cela n'ôte pas le devoir de cohabitation. Toutefois, le mari doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Si le mari ne peut pas loger convenablement la famille (ou s'il y a risque pour la santé de l'épouse ou l'enfant), on peut chercher un arrangement (travail indépendant, logement plus proche de parents, etc.) dans un esprit de coopération.
- **Que dit la loi d'un pays musulman sur le domicile conjugal ?** Selon les pays, les codes civils diffèrent. Beaucoup précisent le devoir du mari de loger son épouse (droit à un « logement conjugal »). Par exemple, en Tunisie le Code du Statut Personnel exige un logement séparé. Ces lois sont généralement compatibles avec la charia : elles renforcent l'obligation d'offrir un foyer à

la femme mariée et son indépendance patrimoniale. Elles n'accordent toutefois pas de pouvoir légal aux parents après le mariage.

- **Que faire en cas de tension familiale extrême ?** En cas de conflit grave (menaces familiales, divorce menacé, violence), il faut prioriser la sécurité et la justice. La femme peut se réfugier chez les autorités compétentes (police, tribunaux religieux) pour protection. Le mari, de son côté, devrait éviter de recourir à la force (menaces ou punitions) : l'Islam interdit la violence conjugale au-delà de limites strictes. Les deux parties gagneraient à faire appel à un médiateur de confiance (savants, leaders communautaires, conseillers) pour régler le différend par la négociation plutôt que par un affrontement moral ou judiciaire.

Sources : Principaux versets coraniques (4:19, 65:6) et hadiths sahih (cf. Sahih Muslim ²); ouvrages classiques de fiqh hanafite, malikite, shâfi'ite, hanbalite et ja'farite; fatwas officielles de Dar al-Iftâ Égypte ¹, Islam Q&A ³ ⁴, ainsi que déclarations contemporaines d'Al-Azhar ¹³ ²¹. Les citations ont été adaptées en français et référencées aux sources islamiques mentionnées.

¹ ¹⁷ Egypt's Dar Al-Ifta | A wife exiting her house without he...

<https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/652/a-wife-exiting-her-house-without-her-husbands-permission>

² Sahih Muslim 1436d - The Book of Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

<https://sunnah.com/muslim:1436d>

³ ⁷ ⁹ ¹⁰ ¹⁸ إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟ - الإسلام سؤال وجواب

<https://islamqa.info/ar/answers/87834>

⁴ ⁸ ²⁰ Her family are objecting to her living with her husband's family - Islam Question & Answer

<https://islamqa.info/en/answers/96455>

⁵ هل من السنة أن تبيت العروس عند أهلها بعد الأسبوع الأول من زواجها؟ - الإسلام سؤال وجواب

<https://islamqa.info/ar/answers/327360>

⁶ Sahih al-Bukhari 4750 - Prophetic Commentary on the Qur'an (Tafseer of the Prophet (pbuh)) - كتاب التفسير - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

<https://sunnah.com/bukhari:4750>

¹¹ ¹⁹ Ruling on Living With In-laws in Islam - Islam Question & Answer

<https://islamqa.info/en/answers/7653>

¹² Does a wife need her husband's permission for going out of the house or keeping a voluntary fast? If so, does she need to ask permission each and every time or is it sufficient that the husband doesn't object after having given permission once? | Ask A Question | Al-Islam.org

<https://al-islam.org/ask/does-a-wife-need-her-husbands-permission-for-going-out-of-the-house-or-keeping-a-voluntary-fast-if-so-does-she-need-to-ask-permission-each-and-every-time-or-is-it-sufficient-that%20the-husband-doesnt-object-after-having-given-permission-once>

¹³ ¹⁴ ²¹ Egypt's Al-Azhar Retreats from Fatwa on Beating Women | New Age Islam News Bureau | New Age Islam | Islamic News and Views | Moderate Muslims & Islam

<https://www.newageislam.com/islam-women-feminism/new-age-islam-news-bureau/egypts-al-azhar-retreats-fatwa-beating-women/d/118939>

¹⁵ ¹⁶ Sortie de la femme en vue de subvenir à ses besoins sans être accompagnée d'un Mahran

<https://azhar.eg/observer-fr/replies/ArtMID/6142/ArticleID/2103/Sortie-de-la-femme-en-vue-de-subvenir-224-ses-besoins-sans-234tre-accompagn233e-d%E2%80%99un-Ma%E1%B8%A5ran>